

1500910-89.2022.8.26.0548  
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos  
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM  
Comarca: Campinas  
Foro: Foro de Campinas  
Vara: 1ª Vara Criminal  
Data de Disponibilização: 06/12/2022  
... - Assunto:  
Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
LUIZ RICARDO COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 300/2022

Vistos etc.,

I - LUIZ RICARDO COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 16 de março de 2022, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de Campinas  
Foro de Campinas  
1ª Vara Criminal  
Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1500910-89.2022.8.26.0548 - lauda  
SENTENÇA

Processo n.º:  
1500910-89.2022.8.26.0548  
Classe - Assunto:  
Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
LUIZ RICARDO COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 300/2022

Vistos etc.,

I - LUIZ RICARDO COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 16 de março de 2022, por volta das 11h40min, na Rua Cenira de Arruda Valente, n.º 897, Jardim dos Oliveiras, nesta cidade e comarca de Campinas, trazia consigo, para fim de tráfico, 44 (quarenta e quatro) microtubos plásticos contendo cocaína, pesando 20,5g (vinte gramas e cinco decigramas), substância entorpecente causadora de dependência física e/ou psíquica, o que fazia sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.  
O réu foi notificado (fls. 90) e apresentou defesa prévia (fls. 94/95).

A denúncia foi recebida por decisão de 17 de maio de 2022, tendo sido designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 100/101). O réu foi pessoalmente citado (fls. 125).

A audiência não se realizou, tendo em vista que o estabelecimento prisional não apresentou o réu na data aprazada, de modo que foi designada nova data para o ato (fls. 137/138).

Como medida de instrução criminal, em audiência realizada em 21 de novembro p.p., foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, ao final, interrogado o réu (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ fls. 222).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa pugnou pela absolvição e, em tese alternativa, em caso de condenação, pleiteou: a) a fixação da pena no mínimo legal; b) a aplicação da causa de redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, em seu patamar máximo; c) a consideração do tempo de prisão preventiva para a fixação do regime de cumprimento compatível com a pena aplicada; e d) a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 223/228).

É o relatório.

Decido.

II – A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 11/12, Guia de Depósito Judicial de fls. 64 e Laudo de Exame Químico-Toxicológico de fls. 65/67.

Quanto à autoria, o réu optou por permanecer em silêncio tanto em juízo quanto na fase policial (fls. 10).

Por outro lado, os guardas municipais relataram em juízo que efetuavam patrulhamento de rotina quando avistaram o réu em um conhecido ponto de venda de drogas, ocasião em que ele empreendeu fuga tão logo percebeu a presença da guarda. Disseram que, após breve perseguição, o observaram esconder uma pochete no interior de uma caixa de energia. Afirmaram que, efetuada sua abordagem, localizaram as porções de droga no interior da pochete, além de certa quantia em dinheiro.

Inicialmente, vislumbro ser possível a condenação do acusado com supedâneo nos depoimentos dos guardas municipais, que foram uníssonos e coerentes ao descreverem as circunstâncias que levaram à sua abordagem e à localização do entorpecente. Portanto, não há razão para negar crédito às palavras dos agentes que efetuaram a prisão, que motivo algum teriam para incriminar indevidamente o réu.

Nesse sentido, entendimento do STJ: “Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.” (STJ – Habeas Corpus 191288/SP – 5ª Turma – Rel. Min. Jorge Mussi, julgamento em 31/05/2011)

Ademais, diferentemente do sustentado pela Defesa, não há qualquer vício capaz de inquinar de nulidade a abordagem realizada pelos guardas municipais, tendo em vista que ela se deu em decorrência de fundada suspeita da prática do tráfico de drogas. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. (...) GUARDA MUNICIPAL PODE PROMOVER PRISÃO EM FLAGRANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexiste ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais. Conforme compreensão da Sexta Turma desta Corte Superior, havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa. Agravo regimental desprovido.” (STJ – AgRg no HC 667413 / SP – Rel. Min. LAURITA VAZ – Sexta Turma – j. 01/06/2021)

Ademais, verifico que a dinâmica e as circunstâncias do fato tornam evidente que o entorpecente apreendido com o réu se destinava à entrega ao consumo de terceiras pessoas.

Deve-se notar que o réu foi avistado enquanto se encontrava parado em um conhecido ponto de venda de drogas, bem como que ele empreendeu fuga tão logo percebeu a aproximação dos guardas municipais. Além disso, foi apreendida quantidade de

tóxicos incompatível com o uso pessoal, assim como a quantia em dinheiro encontrada demonstra que o réu já havia efetuado vendas naquela data.

Ainda, é irrelevante que o acusado não tenha sido efetivamente surpreendido em situação de venda.

Como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas. Ainda, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso em tela, a conduta realizada pelo agente foi a de “trazer consigo”.

Desta forma, diante das provas apuradas neste processo, a condenação do réu é de rigor.

Feita essa última observação, passo, agora, à dosagem da pena.

PENA. Atenta às circunstâncias e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de 05 (cinco) anos de reclusão e a pena pecuniária em 500 (quinhentos) dias-multa, calculado o seu valor unitário no mínimo legal, devidamente corrigidos. Tendo em vista a sua reincidência específica (certidão de fls. 36/37), AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, como penal final, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pena pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Fixei o “quantum” unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do acusado, que declarou trabalhar como ajudante (fls. 07). Inviável a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista que o réu é reincidente e, ainda, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão do teor do artigo 44, incisos I e II, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos. Pontuo que não merece prosperar o argumento defensivo no sentido de que o reconhecimento da reincidência, como circunstância agravante que é, obsta a sua apreciação como critério impeditivo à aplicação da causa de redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a expressa vedação legal da concessão da benesse aos que não sejam primários nem tenham bons antecedentes. Neste sentido é a jurisprudência do STJ: “A utilização da reincidência como agravante genérica e com o objetivo de afastar a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 não configura bis in idem, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, pois, desde que haja previsão legal específica, é possível a apreciação de um mesmo instituto jurídico em fases distintas da dosimetria da pena, conferindo-lhe efeitos diversos.

Precedentes. A reincidência, específica ou não, impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Precedentes.”

(STJ – HC 391.985/SP – Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS – Quinta Turma – j. 27/06/2017) III – Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado LUIZ RICARDO COSTA, qualificado nos autos (RG n.º 60.526.178 – IIRGD – fls. 86/88), à pena segregativa de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06.

Reincidente, deverá iniciar o cumprimento da pena corporal no regime fechado (artigo 33, §2º, letra “b”, c.c. o § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal).

Solto por este processo, poderá o acusado recorrer desta sentença em liberdade.

Assim, somente após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro “Rol dos Culpados” e expeça-se, de imediato, o mandado de prisão (regime fechado).

Decreto a perda da quantia apreendida com o réu (R\$ 301,50 – trezentos e um reais e cinquenta centavos – Guia de Depósito Judicial de fls. 64) em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, letra “a”, da Lei n.º 11.608/03 de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 06 de dezembro de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA